



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

VERBALE DI TRATTAZIONE CARTOLARE DEL PROCEDIMENTO

(art. 83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)

Il giorno 9 giugno 2022 con verbale aperto ore 14.00 innanzi al Giudice dott.ssa Monica Vanni risulta chiamata la causa civile iscritta al n. R.G. 51966/20

Il Giudice

considerato

che trattasi udienza disposta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 18/20120 la quale non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che, quindi, ne è autorizzato lo svolgimento della stessa «mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

che le parti sono state invitate al deposito telematico di note scritte e che il relativo provvedimento è stato loro comunicato ritualmente;

che parte opponente non ha provveduto al deposito di note scritte;

che parte convenuta ha provveduto al deposito di note a difesa e ha così concluso:

“La convenuta opposta, CP_1, richiamando tutto quanto dedotto e prodotto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché nella successiva memoria ex art. 183 VI comma cpc in atti, nelle note di trattazione scritta e nella comparsa conclusionale, si riporta alle conclusioni ivi formulate. Con perfetto ossequio..”

Rilevato che le note d'udienza integrano i contenuti del processo verbale di cui agli artt. 126, 130 e 180 cpc,

esaminato l'atto introduttivo, la comparsa di costituzione, gli altri atti di causa, i documenti prodotti e le note conclusive depositate dalla società opposta

visto l'art. 281 sexies cpc

P.Q.M.

Provvede come da sentenza di seguito redatta parte integrante del presente verbale e manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti comunicazione che integra gli estremi della lettura del dispositivo nonché per la annotazione “trattazione scritta” nello storico del fascicolo

Verbale chiuso ore 15,00

Il Giudice

Dr.ssa Monica Vanni

Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Monica Vanni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51966 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, decisa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9 giugno 2022, e vertente

TRA

Parte_1

(P.I. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in *Pt_1* Via del Paolo Anesi n. 29, elettivamente domiciliata in *Pt_1* Via Germanico n. 109, presso lo studio dell'avv. Alessandro Brunetti che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

OPPOSIZIONE

E

CP_2

[...]

(C.F. e P. IVA: P.IVA_2 **),** in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cessalto, Via degli Olmi n. 22, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Ficarra e Simona Bognanni, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Pt_1 Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'avv. Emanuele Di Monte.

OPPOSTA

OGGETTO: vendita di cose mobili.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza cartolare del 9 giugno 2022, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa (art. 281-sexies c.p.c.) è comparso il procuratore di parte opposta il quale precisa le conclusioni, riportandosi ai propri atti difensivi e alle note scritte.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che CP_1 ha agito in via monitoria per ottenere da Parte_1 il pagamento della somma di € 20.663,99 ad essa asseritamente dovuta a titolo di saldo del prezzo della fornitura della merce indicata nelle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo;

che, l'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere respinta;

che, come noto, vertendosi in tema di rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la creditrice CP_1) aveva l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza del sinallagma e di aver eseguito la fornitura di cui aveva chiesto il pagamento del prezzo, mentre il debitore Parte_1 era tenuto a dimostrare di aver eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito in forza del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo o le ragioni giustificatrici il mancato pagamento;

che all'esito delle emergenze istruttorie e della documentazione in atti versata, è risultato comprovato che la società opposta ha eseguito, in favore della società opponente, la fornitura della merce di cui chiede il pagamento nel presente giudizio;

che, infatti, risultano in atti depositati copia dell'estratto autentico delle scritture contabili, delle fatture e dei relativi documenti di trasporto debitamente sottoscritti attestanti l'avvenuta consegna della merce de qua, nonché del sollecito di pagamento inviato alla opponente in data 4.12.2018 e rimasto privo di riscontro alcuno (vedi fascicolo fase monitoria);

che le contestazioni sollevate da parte opponente risultano generiche e limitate all'asserita carenza probatoria del credito vantato dalla società opposta, senza, peraltro, provare in alcun modo il fondamento del proprio assunto difensivo (neanche a mezzo di prove testimoniali), ancorché sulla stessa incombesse il relativo onere con particolare riferimento alle asserite difformità e vizi della merce oggetto del presente giudizio ed alla dedotta arbitrarietà della compensazione tra le parti effettuata;

che, invero, è risultato documentalmente provato che l'odierna opponente abbia, invece, sottoscritto la compensazione di cui invoca l'arbitrarietà ad opera della società opposta (vedi doc. n. 4 fascicolo opposta);

che, infine, occorre evidenziare che qualora il rapporto contrattuale non sia controverso la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita, in particolare nell'eventualità in cui il debitore abbia accettato senza opporre contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.11736/18);

che, infine, risultano estranei al presente giudizio i rapporti intercorsi tra l'odierna opponente e terzi soggetti;

che, nel caso di specie la società opponente si è limitata a formulare le predette generiche contestazioni senza provare in alcun modo il fondamento del proprio assunto difensivo, sparendo, altresì, dall'agone processuale sin dalla prima udienza fissata per la comparizione delle parti;

che alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il decreto opposto (dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 23.03.2021) deve, pertanto, essere confermato;

che la società opponente, che col suo inadempimento ha dato causa all'emissione del decreto opposto ed ha poi intrapreso un'infondata opposizione, deve essere condannata a rimborsare all'attore in senso sostanziale le spese processuali da quest'ultimo anticipate nel processo di opposizione, che si quantificano nella misura liquidata in dispositivo;

che la presente sentenza è esecutiva per legge, ex art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

1) rigetta l'opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna **parte opponente** a rimborsare ad **CP_1** le spese processuali da quest'ultima anticipate nel giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €. 2.738,00 per spettanze, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Roma, dalla sedicesima sezione civile del tribunale, all'udienza cartolare del 9 giugno 2022.

il giudice onorario
dott.ssa Monica Vanni